

1501522-85.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319071/2021 - DEL.POL.QUEIROZ, 21562258 - DEL.POL.QUEIROZ, 178/21/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2319071 - DEL.POL.QUEIROZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA NOARA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501522-85.2021.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501522-85.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319071/2021 - DEL.POL.QUEIROZ, 21562258 - DEL.POL.QUEIROZ, 178/21/405 - DEL.POL.QUEIROZ, 2319071 - DEL.POL.QUEIROZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA NOARA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de VANESSA NOARA DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 20h45min, na Vicinal Osvaldo Cervigne, Km 02, na cidade de Queiroz, Comarca de Tupã, trazia consigo, 01 (um) tijolo de cocaína, com peso líquido de 1001,69 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 100/101).

A denúncia foi recebida em 17/02/2022 e, ausentes causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 109/111).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas e o interrogatório da ré.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas requerendo o julgamento procedente da denúncia. Na dosimetria, sustentou que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo em razão da natureza e quantidade de droga apreendida. Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira etapa apontou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Defendeu a adoção do regime inicial semiaberto, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requerer a declaração de perdimento dos vales apreendidos.

A Defesa apresentou memoriais orais alegando a inadequação da denúncia ao art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresenta apreensão de droga inexistente, não sendo possível a condenação. Pontuou que a acusada era menor de 21 anos. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, em razão de ser a ré primária e de bons antecedentes. Sustentou a inexistência de agravantes e a presença da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu grau máximo. Postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defendeu a adoção do regime inicial aberto, ou, em caso de fixação semiaberto, seja reconhecida a progressão. Postulou o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, afasto a alegação defensiva de irregularidade na denúncia em razão da menção a apreensão de entorpecentes inexistente. De fato, na fl. 80 consta referência a uma apreensão de 25 porções de cocaína na residência da acusada que, em verdade, inexistiu, tratando-se de evidente erro material. O equívoco, contudo, em nada prejudicou a defesa da ré, pois o fato delituoso efetivamente imputado a ela consta expressamente da denúncia, com todas suas circunstâncias, permitindo a correta defesa sobre a imputação. Frisa-se, a quantidade de drogas apreendida com a acusada consta corretamente na denúncia, tanto em sua natureza quanto quantidade, bem como a narrativa das circunstâncias da apreensão do entorpecente e da prisão da ré, não havendo qualquer prejuízo além da necessidade de retificação de simples erro material em um única frase ao longo de processo que, até o momento, contém mais de 150 páginas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1), Termos de Depoimento (fls. 2/4), Termo de Interrogatório (fl. 5), Boletim de Ocorrência (fl. 7/9), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 10/11), Laudo Pericial (fls. 14/16 e 120/123), Relatório Final (fls. 53/54), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução processual.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída à acusada.

As testemunhas policiais Jaime da Cruz e Cleyton Alves relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento de rotina pela vicinal entre Queiroz e Luizianã quando se depararam com a motocicleta conduzida pela acusada, acompanhada de outra pessoa. Ao abordarem as ocupantes, elas informaram que não traziam nada de ilícito. Notaram,

porém, que a acusada trazia uma bolsa consigo e aparentava querer esconder seu conteúdo. Constataram que dentro da bolsa havia uma tijolo de cocaína. A denunciada assumiu que estava transportando os entorpecentes da cidade de Getulina até Tupã, onde deixaria a droga e receberia R\$500,00.

Em seu interrogatório judicial, a acusada Vanessa Noara dos Santos admitiu que na data dos fatos estava transportando uma porção de cocaína. Informou que em Getulina recebeu a proposta de transportar a droga até Tupã mediante pagamento de R\$500,00. Não sabia a quem entregaria o entorpecente, pois foi orientada a deixar a bolsa em uma praça da cidade. Afirmou que sua amiga nada sabia sobre o transporte da droga.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que a ré praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme apurado, a acusada foi abordada enquanto conduzia uma motocicleta na Vicinal Osvaldo Cervigne. Em fiscalização de rotina, foi questionada se transportava algum bem ilícito e, apesar de inicialmente negar, acabou revelando que transportava um grande porção de cocaína de Getulina para Tupã. A droga seria entregue em um praça em Tupã e a denunciada receberia R\$500,00 pelo serviço.

Não há dúvidas da vinculação da acusada aos fatos, seja em razão do depoimento dos policiais que atestaram o encontro das drogas em sua posse, seja em razão da admissão da acusada de que aceitou realizar o transporte remunerado dos entorpecentes.

A acusada era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de a ré praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fl. 48). Inexistem elementos desabonadores da personalidade da ré e de sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. As circunstâncias do delito, no entanto, devem ser desvalorados, pois trata-se de transporte intermunicipal de drogas, dotando a conduta de maior reprovabilidade. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga não merece maior reprimenda, contudo, a quantidade, por exceder 1kg de entorpecente, merece ser desvalorada.

Em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea, ensejando a redução da pena em 1/6. Descabe a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois, ao tempo dos fatos, a ré já contava com 21 anos completos.

Assim, fixo a pena intermediária em 6 anos e 7 dias de reclusão.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º do Código Penal. Considero que medidas socioeducativas anteriormente aplicadas não podem obstar a

incidência da causa de diminuição, contudo, devem ser valoradas na fixação do quantum de diminuição. Assim, considerando que a acusada ostenta diversos registros de atos infracionais, inclusive com aplicação de medida socioeducativa (fls. 49/52), aplico a diminuição em 1/4, estabelecendo a pena definitiva em 4 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial semiaberto. Eventual detração deverá ser aferida em sede de execução criminal.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 451 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razão da quantidade de pena aplicada, inviável a incidência dos art. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré VANESSA NOARA DOS SANTOS como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 6 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 451 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razão da conclusão do presente julgamento e da pena aplicada, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional ao caso, de forma que a REVOGO. Expeça-se o alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA